

FIQIH MUHANAKAT (HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM)

KELOMPOK 7

- ▶ Tsania Alifaturrabbani
- ▶ Ria Adriani

FIQIH MUNAHAKAT

Hukum pernikahan dalam islam





PENGERTIAN HUKUM NIKAH

Secara etimologi nikah berasal dari bahasa arab yg berarti menggabungkan atau mengumpulkan. Secara terminologi artinya akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan syarat dan rukun tertentu sesuai syariat Islam.





THE ANH RUKUN DAN SYARAT NIKAH



Rukun nikah

- Ada mempelai pria & Wanita
- Wali dari mempelai Wanita
- Dua orang saksi pria
- Ijab dan kabul

Syarat sah

- Beragama Islam
- Bukan Mahram
- Suka sama suka
- Identitas jelas



SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU



TUJUAN DAN MAHAR PERNIKAHAN

► Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan adalah melaksanakan sunnah Rasul, menjaga kehormatan diri, serta membangun keluarga harmonis demi memperoleh keturunan saleh

► Mahar pernikahan

Mahar adalah pemberian wajib dari pria kepada wanita sebagai simbol penghormatan

- Tidak ada batasan minimal atau maksimal
- Dianjurkan tidak memberatkan
- Hak penuh milik istri
- Bisa berupa barang, jasa, atau manfaat



SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU



NIKAH FASID, BATIL, DAN PUTUSNYA PERNIKAHAN

- ▶ Nikah Fasid (rusak)
Nikah fasid adalah pernikahan yang rukunnya terpenuhi namun syaratnya tidak lengkap, sehingga wajib dipisahkan, meskipun nasab anak yang lahir tetap dianggap sah kepada ayahnya
- ▶ Nikah batil (batal)
Nikah batil adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun sehingga dianggap tidak pernah terjadi, seperti menikahi mahram atau tanpa wali, yang berkonsekuensi harus segera dipisahkan tanpa adanya hak waris
- ▶ Putusan
Pernikahan dapat putus karena **Talak** dari suami, **Khulu'** atas permintaan istri dengan tebusan, **Fasakh** melalui keputusan pengadilan, **Li'an** akibat tuduhan zina, serta karena adanya **Kematian** salah satu pihak.



HIKMAH PERNIKAHAN DALAM SYARIAT ISLAM HIKMAH BAGI INDIVIDU

Pernikahan memberikan ketenangan jiwa (sakinah), menjadi sarana ibadah untuk menyempurnakan agama, serta menjaga kehormatan diri dengan menyalurkan fitrah kasih sayang secara sah.



ANY QUESTION ????



KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah mulia untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan membangun keluarga harmonis demi memperoleh keturunan saleh. Keabsahannya sangat bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat, di mana pemberian mahar menjadi simbol penghormatan bagi istri. Sebaliknya, pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan dapat berstatus fasid atau batil, sementara putusnya ikatan pernikahan dapat terjadi melalui talak, khulu', fasakh, li'an, atau kematian, yang semuanya diatur untuk menjaga kemaslahatan dan kehormatan setiap individu.

TERIMAKASIH 